MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

DIRECTION GÉNÉRALE

DE LA POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

École Nationale de Police de Nîmes

Nom _____

Prénom _____

section _____

Mle _____

SSP Nîmes

276/150 PROMOTION

USP 2

1 HEURE

TOTAL	**/ 80**
	/ 20

Les notes doivent être modulées par fraction de 1 point si l'esprit du corrigé est respecté (ne jamais attribuer de quart de point, demi-point ou trois quarts de point). Le correcteur décidera donc de l'attribution ou non du point entier.
Lorsque des termes sont soulignés dans le corrigé, ceux-ci ou leurs équivalents sont exigés pour l'obtention des points.
Pour les points notés « x pts ou 0 » le fractionnement n'est pas admis.
Certaines réponses (justification par rapport au thème, etc) ne sont pas rigides et une certaine souplesse peut prévaloir dans leur interprétation si l'esprit du corrigé est respecté.
L'utilisation d'une encre de couleur, autre que bleue ou noire, est sanctionnée de la note 0.
Les éléments figurant entre parenthèses ne sont pas demandés à l'élève.

Exercice 1 :

Vous êtes le policier adjoint KAMIDAL Yohan Toulon (83). De patrouille portée, vous êtes en mission de surveillance sous les ordres du brigadier chef LECIEUR Fabrice.

En arrivant place de la liberté, vous êtes requis par une femme affolée, elle vous informe qu'un individu armé d'un couteau menace les gens en criant. Vous descendez du véhicule et commencez les recherches. Devant la terrasse d'un café, vous remarquez un individu armé d'un couteau menaçant une personne qui se protège avec une chaise. Hystérique, l'agresseur lui crie : « je vais te crever sale connard ». Il s'avance en brandissant son couteau. La victime l'esquive au dernier moment et lui donne un violent coup de chaise en pleine tête. L'individu s'écroule. Vous l'interpellez.

1°) Analysez cette situation et complétez le tableau suivant en énonçant les conditions de la légitime défense et les justifications par rapport au thème. En conclusion, dites si la victime a agi ou non dans le cadre de la légitime défense.

BJ-08 DPS DPG page 7 conditions de la légitime défense (6 points ou 0) et les justifications (6x 1pt) la conclusion 2pts soit 14pts

LES CONDITIONS DE LA LÉGITIME DÉFENSE	LEUR JUSTIFICATION PAR RAPPORT AU THÈME
IL FAUT UNE ATTEINTE :	
Injustifiée	Le fait de tenter de donner un coup de couteau à la victime est illégitime et contraire au droit. Cette action constitue une infraction prévue et

	punie par la loi pénale. 1pt
Actuelle	L'auteur brandit son couteau et il tente d'atteindre la victime. La scène se déroule sous vos yeux. 1pt
Réelle	Vous avez constaté que l'auteur est déterminé il cri : « je vais te crever salle connard ». De plus la victime échappe au danger en esquivant le coup de couteau. Cette atteinte n'est pas hypothétique. 1pt
L'ACTE DE DÉFENSE EST DONC :	
nécessaire	La victime n'a pas d'autre moyen de se soustraire au danger imminent qui la menace. L'urgence de la situation rend indispensable l'action immédiate de la victime qui est contraint d'utiliser la chaise pour mettre fin à l'atteinte. 1pt
simultané	La victime utilise sa chaise au moment où l'agression se commet avec le couteau. Les deux actions sont concomitantes, il y a simultanéité dans les actes. 1pt
proportionné	La défense de la victime avec le coup de chaise dans la tête de l'auteur est proportionnée par rapport à l'agression avec le couteau susceptible d'infliger une blessure sérieuse, voire mortelle. 1pt
En conclusion : la victime a agi en état de légitime défense 2pts	

Exercice N° 2

Lors d'une autre vacation, le CIC vous demande de vous rendre dans la zone industrielle Est dans un entrepôt de stockage de boissons. Sur place, le gérant PARSONI Thierry vous explique que son entreprise est en fermeture annuelle. En arrivant, ce matin il a trouvé le portail d'accès fracturé, en s'avançant il a surpris un individu chargeant un fourgon avec des caisses de boissons, le démarrer et s'enfuir avec. Monsieur PARSONI a sorti une arme et a tiré sur le conducteur. Ce dernier est

décédé.

1°) Monsieur PARSONI a-t-il agi dans le cadre de la légitime défense des biens? Justifiez votre réponse.

BJ-08 DPS DPG page 7 **(3pts)**

- Non

- Monsieur PARSONI a commis un homicide pour empêcher le voleur de s'emparer des caisses de boissons et du fourgon or les conditions de la légitime défense des biens précisent qu'on ne peut pas commettre un homicide pour défendre un bien.

2°) Quelles conditions doit remplir l'acte de défense?

BJ-08 DPS DPG page 7 **(3pts)**

L'acte de défense doit être:

- strictement nécessaire
- autre qu'un homicide volontaire
- proportionné

3°) L'article 122-6 du Code pénal précise les deux cas où la personne est présumée avoir agi en état de légitime défense. Citez-les. BJ-08 DPS DPG page 7 **(3+3pts)**

- pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité
- pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence

Le code de la sécurité intérieure précise les différentes situations lors desquelles le policier peut faire usage de son arme de service.

4°) Citez les trois conditions préalables à l'usage d'une arme par un policier.

BJ-08 DPS DPG page 8 **(3x1pts)**

- il doit agir dans l'exercice de ses fonctions
- il doit être revêtu de son uniforme ou insignes extérieurs apparents de sa qualité
- en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée

5°) Que signifie: «le policier ne peut utiliser son arme qu'en cas d'absolue nécessité» ?

BJ-08 DPS DPG page 8 4 **pts**

-il doit exister une menace d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de l'agent ou d'autrui

6°) La situation 4 prévoit l'usage de l'arme pour immobiliser un véhicule occupé par un ou plusieurs individus dangereux, quelles en sont les conditions précises ?

BJ-08 DPS DPG page 8 2X5 pts

- les policiers ne peuvent immobiliser autrement un véhicule dont le conducteur n'a pas immédiatement obtempéré à un ordre d'arrêt.

- et uniquement s'ils disposent de raisons réelles et objectives de penser que les occupants dans leur fuite sont susceptibles de porter atteinte à leur vie, à leur intégrité physique ou à celles d'autrui.

7°) Citez les 4 autres situations qui pourraient conduire un policier à faire usage de son arme ? BJ-08 DPS DPG page 8 **(4x2pts)**

- des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou un tiers soit des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique, ou celles d'un tiers

- la défense des lieux qu'ils occupent ou des personnes qui leur sont confiées

- la fuite d'un individu dangereux placé sous leur garde

- le périple meurtrier

Exercice n° 3

De patrouille pédestre, dans le secteur de la gare, vous apercevez un individu qui s'approche d'une jeune femme et lui arrache son collier.

1°) Précisez le cas de flagrance qui fait référence à la situation décrite dans le thème ? Justifiez votre réponse et précisez l'article et le code qui le prévoit.

Fascicule DPS-DPG, page 33 **3x1pt**

- le crime ou le délit se commet actuellement
- article 53 alinéa 1 du code de procédure pénale.
- les policiers sont donc les témoins directs du vol de collier.

L'individu s'enfuit en courant. Vous intervenez en le poursuivant.

2°) A ce moment précis, pourriez-vous utiliser votre arme de service ?

BJ-08 DPS DPG **3pts**

- non

Lors de la poursuite, l'individu s'engage dans une impasse, se voyant bloqué il sort un pistolet de son blouson et le pointe dans votre direction.

3°) A ce moment précis, pourriez-vous utiliser votre arme de service ?

BJ-08 DPS DPG **3pts**

- oui

4°) Existe-t-il un cas évoqué par l'article L.435-1 du CSI correspondant à cette situation ?

Si oui lequel ?BJ-08 DPS DPG **2pts + 2pts**

- oui

- des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique, ou celles d'un tiers

(accepter si l'élève ajoute « des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou un tiers »).

5°) Sous réserve que les conditions soient remplies, dans quel cadre légal agirait un policier non porteur d'insignes extérieurs et apparents de leur qualité qui ferait usage de son arme hors service?

BJ-08 DPS DPG **page 19** **4** Pts

- La légitime défense des personnes

6°) Est-ce qu'un policier adjoint peut intervenir hors service dans le cadre de l'usage des armes ? Justifiez votre réponse

- non **2pts + 2pts**

- les policiers adjoints ne sont pas autorisés à conserver leur arme individuelle en dehors des heures de service

Devant vos injonctions, l'individu se ravise et pose son arme au sol, vous l'interpellez.

7°) Pour quels types d'infraction une enquête de flagrant délit peut-elle être diligentée ?

Fascicule DPS-DPG, page 34 **4pts ou 0**

- pour les crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement.

8°) Quels sont les trois principaux cadres d'enquête ?

Fascicule DPS-DPG, page 31 **4 pts ou 0**

- l'enquête de flagrant délit.
- L'enquête préliminaire
- la commission rogatoire